

주 의 요 구

제 목 : 사규개정에 따른 입안예고 절차 미준수

관계부서 : ○○○○○처

조치부서 : ○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○처는 공사의 인사, 복지, 교육 등의 기능을 수행하고, 동시에 대내외 필요에 따라 수시로 「인사규정」 등 소관규정(이하 ‘인사규정 등’이라 함)을 개정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○○○○처는 「인사규정」 등을 제·개정하는 경우 「사규관리규정」 제14조에 따라 사규안을 작성하여 △△팀(관리부서)에 입안예고를 의뢰하고, △△팀은 7근무일 이상 내부 전산망에 고시하여 임직원의 의견을 수렴하고 있다.

한편 「사규관리규정」 제14조 제4항에 따르면, 관계법령 등의 단순한 집행이나 긴급한 경우 등에 한하여 입안예고를 생략할 수 있도록 되어 있다.

따라서 ○○○○○처는 사규 정비 시 특별한 경우를 제외하고는 관련부서 및 임직원의 의견을 수렴 할 수 있도록 입안예고 절차를 준수하여야 한다. 특히 ○○○○○처에서 운영하는 「인사규정」 등은 공사 임직원의 승급, 보수, 근무조건 등 처우를 직접적으로 결정하는 내용이 대부분이므로 사규정비 시 입안예고의 생략은 매우 제한적으로 운영하여야 한다.



3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2016. 1. 1. 부터 2019. 7. 5. 감사일 현재까지 ○○○○처가 사규정비 과정에서 시행한 입안예고 현황을 확인한 결과, 전체 68건 중 19건만 입안예고를 하였다. 입안예고를 생략한 49건 중 ‘관계법령, 정관, 정부방침, 단체협약 또는 상위 사규의 단순한 집행을 위한 경우(이하 ‘관계법령 등의 단순집행’이라 함)’가 15건, ‘긴급하게 입안할 필요가 있는 경우(이하 ‘긴급한 필요’라 함)’가 7건, ‘사규의 내용상 의견을 수렴할 필요가 없거나 의견수렴이 곤란하다고 판단되는 경우(이하 ‘의견수렴 불필요 또는 곤란’이라 함)’가 27건으로 나타났다.

관계법령 등의 단순집행 사유로 입안예고를 생략한 15건을 확인한 결과 단체협약 내용에 대하여 단순집행을 이유로 입안예고를 생략하였으나 ‘6급 대졸 초임 제한규정 삭제’, ‘국내·외 변호사 수당’ 등 6건은 단체협약에서 정하지 않은 내용을 포함하고 있어 관계법령 등의 단순집행에 해당한다고 볼 수 없다.

그리고 긴급한 필요의 사유로 입안예고가 생략된 7건에 대하여 확인한 결과 4건은 ‘성과연봉제 확대도입에 대한 후속조치’, ‘성과연봉제 환원’은 조치기한이 정해져 있지 않아 긴급을 필요로 하는 사유로 판단되지 않는다.

또한 의견수렴 불필요 또는 곤란의 사유로 입안예고를 생략한 27건에 대하여 확인한 결과 ‘사무소장 석유개발계약 전결권한’, ‘4급 차장 명칭 신설’ 등 6건은 전 직원에게 직·간접적으로 영향을 미치는 내용으로 전사적인 의견 수렴이 필요하여 입안예고 곤란 또는 불필요한 사유로 입안예고를 생략하는 것은 타당하지 않은 것으로 판단된다.



그 결과 입안예고 생략이 사규관리규정과 달리 운영됨에 따라 사규 입안 단계부터 임직원의 의견을 적극 반영함으로써 사규의 실효성을 제고하고자 하는 제도의 취지가 퇴색되는 결과를 가져왔다.

관계부서 의견

○○○○처는 그동안 시행한 입안예고 생략이 대부분 의견수렴이 곤란한 직제 개편 사항, 관계법령, 각종 정부지침에 관한 사항으로 입안예고 생략사유에 해당되는 내용이나, 향후에는 생략사유가 명확하고 필요한 경우에만 입안예고를 생략을 시행할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 사규개정 시 임직원의 의견이 충실히 반영될 수 있도록 입안예고 생략은 필요 최소한으로 운영하시기 바랍니다.(주의)

